



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BERDIN OLEKSANDR.
Tempat lahir : Ukraina.
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun 8 Bulan / 06 Agustus 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Ukraina.
Tempat tinggal : Apartemen Maple Park Lantai 25 No.25 B, Jalan HBR Motik Nomor 2 Rw.005, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara / Passport Nomor FL292209.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : S.1.
2. Nama lengkap : BLACHEV PLAMEN RUMENOV.
Tempat lahir : Karlovo, Bulgaria.
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun 1 Bulan / 15 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Ukraina.
Tempat tinggal : Apartemen Gading Green Hill Lantai 31 No.3110 Jalan Pegangsaan Dua No.97 Rt.010 Rw.003, Kel.Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara / Passport Nomor 385085633.
Agama : Kristen Ortodox.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : S.1.

Terdakwa 1 ditahan di dalam Rutan oleh ;

- Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021 ;

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 ;

Terdakwa 2 ditahan di dalam Rutan oleh ;

- Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 ;

Terdakwa 1. Berdin Oleksandr, dan Terdakwa 2. Blachev Plamen Rumenov didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama Dessy Fitrianty,SH., Josua,SH., dan Ade Safira Bram Bani,SH., Advokat dari Kantor Hukum YABPEKNAS Law Office, beralamat di Jalan Walang Baru Raya No.1 Rt.005 Rw.012, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara 14230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tertanggal 12 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca Requisitor / Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 08 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut :

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BERDIN OLEKSANDR dan terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Informasi Teknologi Elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (2) jo pasal 46 ayat (2) jo pasal 36 jo pasal 51 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERDIN OLEKSANDR dan terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV berupa pidana penjara masing-masing selama 1

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(sistem informasi publik putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding)
putusan mahkamah agung online ;

3. Denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) Bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). Dari Chandra Eka Purnama, berupa :
 - 1 (satu) bundle screenshot CCTV dan 1 (satu) lembar printout data nasabah yang sudah dicuri terdakwa, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) alat skimmer, dikembalikan kepada saksi Chandra Eka Purnama;
 - 2). Dari terdakwa Blanchev Plamen Rumenov, berupa :
 - 2 (dua) buah alat skimmer (Iron);
 - 4 (empat) unit keyboard ATM;
 - 9 (sembilan) unit alat untuk mencabut Iron atau alat skimmer;
 - 4 (empat) buah selotip;
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo compliance ID TP00018B warna hitam;
 - 1 (satu) buah passport nomor 385085633, (dikembalikan kepada Terdakwa Blachev Plamen Rumenov);
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A10 warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna silver;
 - 1 (satu) unit card recorder merk MSR606 warna hitam;
 - 21 (dua puluh satu) kartu ATM yang sudah dimasukkan data identitas kartu ATM berikut Pin ATM;
 - 19 (sembilan belas) kartu ATM kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.18.000.000,-;

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3). Dari Terdakwa BERDIN OLEKSANDR, berupa :

- 3 (tiga) buah plat;
- 1 (satu) buah deep skimmer;
- 1 (satu) buah keyboard ATM;
- 3 (tiga) unit laptop merk Asus Schneider;
- 1 (satu) buah kemeja warna biru muda;
- 1 (satu) buah selotip;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S10;
- 1 (satu) buah passport nomor FL292209, (dikembalikan kepada Terdakwa Berdin Oleksandr);
- 7 (tujuh) buah kartu ATM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 15 Juni 2021, yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mengabulkan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Berdin Oleksandr dan Blachev Plamen Rumenov dalam perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Para Terdakwa Berdin Oleksandr dan Blachev Plamen Rumenov tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Informasi Teknologi Elektronik sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menyatakan Para Terdakwa Berdin Oleksandr dan Blachev Plamen Rumenov tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Informasi Teknologi Elektronik sebagaimana dakwaan kedua Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.11 Tahun

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



3. Menyatakan membebaskan Para Terdakwa Berdin Oleksandr dan Blachev Plamen Rumenov dari segala dakwaan Kesatu atau Kedua ;
4. Menyatakan melepaskan Para Terdakwa Berdin Oleksandr dan Blachev Plamen Rumenov dari tahanan ;
5. Menyatakan memulihkan nama baik Para Terdakwa Berdin Oleksandr dan Blachev Plamen Rumenov dalam kedudukan semula ;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 15 Juni 2021, yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 15 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 15 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-69/JKTUT/04/2021 tanggal 08 April 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR bersama-sama Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV, pada tanggal 15 dan 16 Nopember 2020 serta tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 10.17 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Nopember dan Desember 2020, atau masih termasuk di tahun 2020, bertempat di Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang Kirana Butik Jl. Boulevard Raya No.1 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatan yang merugikan diri melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan tahun 2020 ketika Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR sedang di Jerman Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR melihat dan membaca di Internet terkait kejahatan Skimming yang bisa mendapatkan uang secara mudah, selanjutnya Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR terus mencari informasi melalui website bagaimana caranya mendapatkan uang melalui kejahatan Skimming, akhirnya Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR mendapat informasi di Indonesia kejahatan Skimming mudah dilakukan ;
- Bahwa setelah mendapat informasi di website terkait kejahatan Skimming tersebut sehingga Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR timbul niat akan berangkat ke Jakarta Indonesia untuk mencoba melakukan kejahatan Skimming sekaligus berlibur dan untuk melaksanakan niatnya tersebut maka sebelum berangkat ke Jakarta Indonesia Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR di Jerman terlebih dahulu membeli alat-alat untuk mendukung kejahatan Skimming antara lain berupa : Keyboard palsu, Perekat Keyboard, Spatula dan 2 (dua) buah Plat Instal ;
- Kemudian pada pertengahan tahun 2020 dari Jerman Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR berangkat ke Jakarta Indonesia dan setelah sampai di Kota Jakarta selanjutnya Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR tinggal menetap di Apartemen Maple Park Lantai 25 No.25B Jl. HBR Motik Nomor 2 RW.005 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Dikarenakan awal bulan Nopember 2020 Visa Turis Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR habis masa berlakunya sehingga masih diawal bulan Nopember 2020 Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR menghubungi Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV melalui Aplikasi Telegram yang sama-sama sedang berlibur di Kota Jakarta ketika itu Terdakwa 2. PLAMEN RUMENOV BLACHEV tinggal menetap di Apartemen Gading Green Hill Lantai 31 No.3110 Jl. Pegangsaan Dua No.97 RT.010 RW.003 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, ketika menghubungi melalui Aplikasi Telegram tersebut Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR meminta tolong kepada Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV supaya membantu mengurus perpanjangan Visa milik

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanberdinkoleksandr.go.id

- Bahwa setelah Visa milik Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR dan milik pacarnya Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR selesai diperpanjang, kemudian dalam kurun waktu awal bulan Nopember 2020 sampai pertengahan bulan Nopember 2020 antara Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR dengan Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV sering komunikasi dan beberapa kali melakukan pertemuan membicarakan terkait Skimming yang menurut berita di website mudah dilakukan di Indonesia ;
- Bahwa ketika beberapa kali melakukan pertemuan tersebut ternyata Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV sudah tahu cara-cara memasang Keyboard palsu, memasang alat Skimer dan menginstal data-data milik nasabah Bank yang berhasil diambil dari Mesin ATM, sehingga Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV sepakat melakukan Skimming berdua dengan peranan yaitu Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR menyediakan peralatan Skimer sedangkan Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV memasang peralatan Skimer pada Mesin ATM Bank dan melakukan instal data-data Nasabah Bank yang sudah diambil/dicuri dari Mesin ATM ;
- Kemudian pada tanggal 15 Nopember 2020 Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV berangkat menuju ke Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ yang berlokasi di Cabang Kirana Butik Jl. Boulevard Raya No.1 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan tujuan mencoba memasang alat Skiming, setelah tiba di Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang Kirana Butik, lalu Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV memberitahu dan mengajarkan Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR cara-cara memasang Keyboard palsu diatas Keyboard Mesin ATM, serta memberitahu cara-cara memasang Skimer dan menginstal data nasabah yang sudah diambil dari Mesin ATM dan masuk ke alat skimer ;
- Bahwa setelah waktu 7 (tujuh) jam keyboard palsu dan alat skimer yang dipasang, ternyata gagal karena alat skimer yang dipasang terblokir yang disebabkan di Mesin ATM terdapat proteksi (perlindungan) yang tidak dapat ditembus oleh alat skimer, selanjutnya keesokan harinya tanggal 16 Nopember 2020 Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV kembali memasang keyboard palsu dan alat skimer di Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang Kirana Butik, akan tetapi

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada tanggal 04 Desember 2020 Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV kembali memasang keyboard palsu dan alat skimer di Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang Kirana Butik Jl. Boulevard Raya No.1 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ;
- Pada tanggal 07 Desember 2020 Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV membeli 21 (dua puluh satu) data Kartu ATM milik nasabah beberapa Bank yang ada di Indonesia melalui website www.sendspace.com, selanjutnya 21 (dua puluh satu) data Kartu ATM milik nasabah beberapa Bank tersebut tanpa seijin baik dari nasabah maupun pihak Bank oleh Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV ditransfer/dipindahkan/diinstal kedalam 21 (dua puluh satu) Kartu ATM kosong (Kartu ATM palsu) milik Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV menggunakan Laptop yang sudah dihubungkan ke Card Recorder dengan maksud Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV Kemudian pada tanggal 08 Desember 2020 ke-21 Kartu ATM yang sudah berisikan data-data nasabah beberapa Bank tersebut oleh Terdakwa 2. PLAMEN RUMENOV BLACHEV dicoba dipakai melakukan penarikan uang secara acak di beberapa lokasi Mesin ATM yang ditemui Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV namun tidak ingat lokasinya, dari beberapa kali transaksi penarikan uang di Mesin ATM menggunakan Kartu ATM palsu tersebut Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV berhasil menarik uang milik nasabah Bank Mandiri sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya uang milik nasabah Bank Mandiri tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV ;
- Pada tanggal 04 Desember 2020 saksi CHANDRA EKA PURNAMA selaku Team Investigasi Bank Mandiri menerima laporan dari Bank Mandiri Cabang Kirana Butik telah ditemukan Alat Skimmer di Mesin ATM Mandiri Cabang Kirana Butik, selanjutnya atas temuan tersebut saksi CHANDRA EKA PURNAMA bersama tim melakukan investigasi dan berdasarkan rekaman CCTV di Mesin ATM Bank Mandiri Cabang Kirana Butik terlihat laki-laki Warga Negara Asing (WNA) sedang memasang Alat Skimmer, setelah Tim Investigasi melakukan analisa melalui rekaman CCTV untuk bulan sebelumnya kembali terlihat laki-laki Warga Negara Asing (WNA) yang sedang memasang Alat Skimmer di Mesin ATM Bank Mandiri Cabang Kirana Butik yang terjadi pada tanggal 15 Nopember 2020 dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama ;

- Bahwa menindaklanjuti laporan dari Bank Mandiri tersebut, selanjutnya Polisi melakukan penyelidikan, lalu pada tanggal 09 Desember 2020 Polisi berhasil menangkap Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR dan Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV ditempat tinggal masing-masing ;
- Berdasarkan dari hasil pengecekan yang dilakukan Tim Investigasi Bank Mandiri terhadap Magnetic stripe 46 Kartu ATM yang disita dari Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV tersebut, terdapat 4 (empat) buah Kartu ATM berisikan data nasabah Bank Mandiri yang dikloning ke Kartu ATM palsu milik Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV yaitu : Nomor Kartu 4617003722615003 an. EDWARD OLUYOMI ADEMILOLA IDOWU, Nomor Kartu 4616993224523468 atas nama ROJALI, Nomor Kartu 4097662840466208 atas nama YANI YANRI ATI dan Nomor Kartu 4616994149332241 atas nama ERY KUSTINI ;
- Bahwa dari ke-4 orang nasabah Bank Mandiri tersebut salah satunya yang melapor ke pihak Bank Mandiri adalah saksi YANI YANRI ATI yang telah kehilangan uang dari transaksi Kartu ATM yang tidak pernah dilakukannya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terjadi pada tanggal 09 Desember 2020 di Mesin ATM Mandiri Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR bersama-sama Terdakwa 2. PLAMEN RUMENOV BLACHEV tersebut, secara materil telah merugikan Bank Mandiri karena pihak Bank Mandiri harus melakukan penggantian kerugian nasabah dan secara moril pihak Bank Mandiri dirugikan berupa kurangnya kepercayaan nasabah ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

Kedua :

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLACHEV PLAMEN RUMENOV pada tanggal 15 dan 16 Nopember 2020 serta tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 10.17 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Nopember dan Desember 2020, atau masih termasuk di tahun 2020, bertempat di Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang Kirana Butik Jl. Boulevard Raya No.1 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun, dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan tahun 2020 ketika Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR sedang di Jerman Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR melihat dan membaca di Internet terkait kejahatan Skimming yang bisa mendapatkan uang secara mudah, selanjutnya Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR terus mencari informasi melalui website bagaimana caranya mendapatkan uang melalui kejahatan Skimming, akhirnya Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR mendapat informasi di Indonesia kejahatan Skimming mudah dilakukan ;
- Bahwa setelah mendapat informasi di website terkait kejahatan Skimming tersebut sehingga Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR timbul niat akan berangkat ke Jakarta Indonesia untuk mencoba melakukan kejahatan Skimming sekaligus berlibur dan untuk melaksanakan niatnya tersebut maka sebelum berangkat ke Jakarta Indonesia Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR di Jerman terlebih dahulu membeli alat-alat untuk mendukung kejahatan Skimming antara lain berupa : Keyboard palsu, Perekat Keyboard, Spatula dan 2 (dua) buah Plat Instal ;
- Kemudian pada pertengahan tahun 2020 dari Jerman Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR berangkat ke Jakarta Indonesia dan setelah sampai di Kota Jakarta selanjutnya Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR tinggal menetap di Apartemen Maple Park Lantai 25 No.25B JL. HBR Motik Nomor 2 RW.005 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Dikarenakan awal bulan Nopember 2020 Visa Turis Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR habis masa berlakunya sehingga masih diawal bulan Nopember 2020 Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR menghubungi Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV melalui Aplikasi Telegram yang sama-sama sedang berlibur

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id Gedung Green Hill Lantai 31 No.3110 Jl. Pegangsaan Dua

No.97 RT.010 RW.003 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, ketika menghubungi melalui Aplikasi Telegram tersebut Terdakwa

1. BERDIN OLEKSANDR meminta tolong kepada Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV supaya membantu mengurus perpanjangan Visa milik Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR dan Visa milik Pacarnya Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR ;

- Bahwa setelah Visa milik Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR dan milik pacarnya Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR selesai diperpanjang, kemudian dalam kurun waktu awal bulan Nopember 2020 sampai pertengahan bulan Nopember 2020 antara Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR dengan Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV sering komunikasi dan beberapa kali melakukan pertemuan membicarakan terkait Skimming yang menurut berita di website mudah dilakukan di Indonesia ;
- Bahwa ketika beberapa kali melakukan pertemuan tersebut ternyata Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV sudah tahu cara-cara memasang Keyboard palsu, memasang alat Skimer dan menginstal data-data milik nasabah Bank yang berhasil diambil dari Mesin ATM, sehingga Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV sepakat melakukan Skimming berdua dengan peranan yaitu Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR menyediakan peralatan Skimer sedangkan Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV memasang peralatan Skimer pada Mesin ATM Bank dan melakukan instal data-data Nasabah Bank yang sudah diambil/dicuri dari Mesin ATM ;
- Kemudian pada tanggal 15 Nopember 2020 Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV berangkat menuju ke Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ yang berlokasi di Cabang Kirana Butik Jl. Boulevard Raya No.1 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan tujuan mencoba memasang alat Skiming, setelah tiba di Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang Kirana Butik, lalu Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV memberitahu dan mengajarkan Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR cara-cara memasang Keyboard palsu diatas Keyboard Mesin ATM, serta memberitahu cara-cara memasang Skimer dan menginstal data nasabah yang sudah diambil dari Mesin ATM dan masuk ke alat skimer ;
- Bahwa setelah waktu 7 (tujuh) jam keyboard palsu dan alat skimer yang dipasang, ternyata gagal karena alat skimer yang dipasang terblokir yang

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR

tersebut telah terblokir oleh proteksi perlisid yang tidak dapat diatasi oleh alat skimmer, selanjutnya keesokan harinya tanggal 16 Nopember 2020 Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV kembali memasang keyboard palsu dan alat skimer di Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang Kirana Butik, akan tetapi mengalami hal yang sama selalu gagal dan alat skimer yang dipasang terblokir oleh proteksi Mesin ATM ;

- Kemudian pada tanggal 04 Desember 2020 Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV kembali memasang keyboard palsu dan alat skimer di Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang Kirana Butik Jl. Boulevard Raya No.1 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ;
- Pada tanggal 07 Desember 2020 Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV membeli 21 (dua puluh satu) data Kartu ATM milik nasabah beberapa Bank yang ada di Indonesia melalui website www.sendspace.com, selanjutnya 21 (dua puluh satu) data Kartu ATM milik nasabah beberapa Bank tersebut tanpa seijin baik dari nasabah maupun pihak Bank oleh Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV ditransfer/dipindahkan/diinstal kedalam 21 (dua puluh satu) Kartu ATM kosong (Kartu ATM palsu) milik Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV menggunakan Laptop yang sudah dihubungkan ke Card Recorder dengan maksud Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV akan menarik uang tanpa ijin nasabah dan pihak Bank ;
- Kemudian pada tanggal 08 Desember 2020 ke-21 Kartu ATM yang sudah berisikan data-data nasabah beberapa Bank tersebut oleh Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV dicoba dipakai melakukan penarikan uang secara acak di beberapa lokasi Mesin ATM yang ditemui Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV namun tidak ingat lokasinya, dari beberapa kali transaksi penarikan uang di Mesin ATM menggunakan Kartu ATM palsu tersebut Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV berhasil menarik uang milik nasabah Bank Mandiri sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya uang milik nasabah Bank Mandiri tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV ;
- Pada tanggal 04 Desember 2020 saksi CHANDRA EKA PURNAMA selaku Team Investigasi Bank Mandiri menerima laporan dari Bank Mandiri Cabang Kirana Butik telah ditemukan Alat Skimmer di Mesin ATM Mandiri Cabang Kirana Butik, selanjutnya atas temuan tersebut saksi CHANDRA EKA PURNAMA bersama tim

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



putusan Mahkamah Agung Bina

- Bahwa menindaklanjuti laporan dari Bank Mandiri tersebut, selanjutnya Polisi melakukan penyelidikan, lalu pada tanggal 09 Desember 2020 Polisi berhasil menangkap Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR dan Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV ditempat tinggal masing-masing ;
- Berdasarkan dari hasil pengecekan yang dilakukan Tim Investigasi Bank Mandiri terhadap Magnetic stripe 46 Kartu ATM yang disita dari Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV tersebut, terdapat 4 (empat) buah Kartu ATM berisikan data nasabah Bank Mandiri yang dikloning ke Kartu ATM palsu milik Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV yaitu : Nomor Kartu 4617003722615003 an. EDWARD OLUYOMI ADEMILOLA IDOWU, Nomor Kartu 4616993224523468 atas nama ROJALI, Nomor Kartu 4097662840466208 atas nama YANI YANRI ATI dan Nomor Kartu 4616994149332241 atas nama ERY KUSTINI ;
- Bahwa dari ke-4 orang nasabah Bank Mandiri tersebut salah satunya yang melapor ke pihak Bank Mandiri adalah saksi YANI YANRI ATI yang telah kehilangan uang dari transaksi Kartu ATM yang tidak pernah dilakukannya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terjadi pada tanggal 09 Desember 2020 di Mesin ATM Mandiri Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR bersama-sama Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV tersebut, secara materil telah merugikan Bank Mandiri karena pihak Bank Mandiri harus melakukan penggantian kerugian nasabah dan secara moril pihak Bank Mandiri dirugikan berupa kurangnya kepercayaan nasabah ;

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, antara lain :

1. SAKSI : CHANDRA EKA PURNAMA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Kantor Pusat sebagai Pelaksana Investigasi ;
- ⇒ Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku pelaksana investigasi adalah menganalisa data, serta melakukan investigasi terhadap kejadian di Bank Mandiri yang diduga berkaitan dengan tindak pidana kejahatan perbankan ;
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, adalah adanya pemalsuan dan atau pencurian data elektronik yang terjadi di mesin ATM Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading, Jakarta Utara periode bulan Desember 2020 ;
- ⇒ Bahwa dari data investigasi mendapatkan laporan dari Cabang Kirana Butik Kelapa Gading pada tanggal 4 Desember 2020 yang menemukan alat skimmer pada mesin ATM Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading tersebut, lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap alat skimmer yang diduga dilakukan oleh para terdakwa pada rekaman video CCTV Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading ;
- ⇒ Bahwa setelah dilakukan pengecekan dari rekaman video CCTV Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading terdapat kesamaan terhadap seorang WN asing berkulit putih melakukan pemasangan alat skimming di mesin AT rekaman video CCTV Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading ;
- ⇒ Bahwa selain itu setelah dilakukan investigasi kembali melalui CCTV ditemukan kembali pada tanggal 15 dan 16 November 2020 di mesin ATM Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading tampak terdapat dua orang WN asing berkulit putih sedang memasang alat skimming pada mesin ATM Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading ;

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa telah melakukan tindakan pidana dengan cara memasang alat deep skimmer dan memasang Fake Pin untuk mengetahui Pin nasabah di mesin ATM ;

- ⇒ Bahwa ada nasabah bank Mandiri yang menderita kerugian yaitu atas nama Yani Yanri Ati, nomor kartu : 4097662840466208, yang beralamat di Jalan Hidup Baru No.44 RT.002/003, Pademangan Jakarta Utara, kemudian kerugian yang dialami yaitu sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;

2. SAKSI : ADI WIMBANDIOKO ASAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Kantor Pusat sebagai Pelaksana Investigasi ;
- ⇒ Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku pelaksana investigasi adalah menganalisa data, serta melakukan investigasi terhadap kejadian di Bank Mandiri yang diduga berkaitan dengan tindak pidana kejahatan perbankan ;
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, adalah adanya pemalsuan dan atau pencurian data elektronik yang terjadi di mesin ATM Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading, Jakarta Utara periode bulan Desember 2020 ;
- ⇒ Bahwa dari data investigasi mendapatkan laporan dari Cabang Kirana Butik Kelapa Gading pada tanggal 4 Desember 2020 yang menemukan alat skimmer pada mesin ATM Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading tersebut, lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap alat skimmer yang diduga dilakukan oleh para terdakwa pada rekaman video CCTV Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading ;
- ⇒ Bahwa setelah dilakukan pengecekan dari rekaman video CCTV Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading terdapat kesamaan terhadap seorang WN asing berkulit putih melakukan pemasangan alat skimming di mesin AT rekaman video CCTV Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading ;

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 15 dan 16 November 2020 di mesin ATM Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading tampak terdapat dua orang WN asing berkulit putih sedang memasang alat skimming pada mesin ATM Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading ;

- ⇒ Bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian data kartu nasabah Bank Mandiri dengan cara memasang alat deep skimmer dan memasang Fake Pin untuk mengetahui Pin nasabah di mesin ATM ;
- ⇒ Bahwa ada nasabah bank Mandiri yang menderita kerugian yaitu atas nama Yani Yanri Ati, nomor kartu : 4097662840466208, yang beralamat di Jalan Hidup Baru No.44 RT.002/003, Pademangan Jakarta Utara, kemudian kerugian yang dialami yaitu sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;

3. SAKSI : YANI YANRI ATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, pada tanggal 06 Desember 2020 saksi pernah melakukan transfer di Bank DKI Ancol melalui rekening rekening Mandiri ke rekening BCA teman saksi untuk bayar arisan, kemudian pada tanggal 13 Desember 2020 saksi mengambil uang di Bank DKI dari rekening bank Mandiri milik saksi dengan nomor rekening : 1200007997484 dengan nomor kartu : 4097662840466208 atas nama YANI, tetapi tidak dapat diproses, setelah itu pada tanggal 14 Desember 2020 karena penasaran saksi kembali melakukan pengambilan uang dari rekening bank Mandiri milik saksi dengan nomor rekening : 1200007997484 namun kemudian diblokir ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi melapor ke Bank Mandiri di KCP Ancol untuk membuka blokirnya dan kemudian saksi memeriksa saldo lalu diketahui sisa saldo hanya tersisa Rp.163.536,59 ;
- ⇒ Bahwa setelah mengetahui saldonya lalu saksi kembali ke bank Mandiri KCP Ancol lalu didapatkan Surat Pengaduan terkait adanya transaksi tarik tunai yang tidak pernah dilakukan, lalu diketahui dari Bank Mandiri KCP Ancol pada tanggal 9 Desember 2020 adanya tarik tunai sebanyak 2 kali yaitu Rp.2.000.000,- dan Rp.1.000.000,- di ATM Mandiri Kelapa Gading, dan saksi

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



- ⇒ Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;

4. SAKSI : YOSUA HAIGS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Kantor Pusat sebagai Pelaksana Investigasi, yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai pelaksana investigasi terhadap kejadian di Bank Mandiri yang diduga berkaitan dengan tindak pidana kejahatan perbankan ;
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, telah terjadi tindak pidana pemalsuan dan atau pencurian data elektronik yang terjadi di mesin ATM Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading, Jakarta Utara periode bulan Desember 2020 ;
- ⇒ Bahwa dari data investigasi mendapatkan laporan dari Cabang Kirana Butik Kelapa Gading pada tanggal 4 Desember 2020 yang menemukan alat skimmer pada mesin ATM Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading tersebut, lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap alat skimmer yang diduga dilakukan oleh para terdakwa pada rekaman video CCTV Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading ;
- ⇒ Bahwa dari rekaman video CCTV Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading terdapat kesamaan terhadap seorang WN asing berkulit putih melakukan pemasangan alat skimming di mesin AT rekaman video CCTV Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading ;
- ⇒ Bahwa saksi telah melakukan pengecekan melalui CCTV ditemukan kembali pada tanggal 15 dan 16 November 2020 di mesin ATM Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading tampak terdapat dua orang WN asing berkulit putih sedang memasang alat skimming pada mesin ATM Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading ;

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat melakukan koordinasi dengan pihak Poldam Metro Jaya, terdakwa telah memasang alat deep skimmer dan memasang Fake Pin untuk mengetahui Pin nasabah di mesin ATM ;

- ⇒ Bahwa setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Poldam Metro Jaya selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa telah ditemukan 47 (empat puluh tujuh) kartu ATM milik para terdakwa yang berisikan data nasabah, kemudian dari pengecekan ada 4 (empat) kartu ATM yang berisikan data nasabah Bank Mandiri yang diantaranya adalah atas nama Yani Yanri Ati, nomor kartu : 4097662840466208, NIK : 3172051007921002 yang beralamat di Jalan Hidup Baru No.44 RT.002/003, Pademangan Jakarta Utara ;
- ⇒ Bahwa nasabah bank Mandiri yang menderita kerugian yaitu atas nama Yani Yanri Ati, nomor kartu : 4097662840466208, yang beralamat di Jalan Hidup Baru No.44 RT.002/003, Pademangan Jakarta Utara, kemudian kerugian yang dialami yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;

5. SAKSI : FAHRIAN BOTUTIHE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 20.15 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BLACEV PLAMEN RUMENOV di Apartemen Green Hills Lt.31 No.3110, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian pada terdakwa BERDN OLEKSANDR berhasil ditangkap pada hari yang sama pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB ;
- ⇒ Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa BLACEV PLAMEN RUMENOV telah disita barang bukti berupa :
- 2 (dua) buah alat skimmer (IRON) ;
 - 4 (empat) unit keyboard ATM ;
 - 9 (sembilan) unit alat untuk mencabut IRON atau alat skimmer ;
 - 4 (empat) buah selotip ;
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo compliance ID TP00018B warna hitam ;

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A10 warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna silver ;
- 1 (satu) unit card recorder merk MSR606 warna hitam ;
- 21 (dua puluh satu) kartu ATM yang sudah dimasukkan data identitas kartu ATM berikut PIN ATM ;
- 19 (sembilan belas) kartu ATM kosong ;
- Uang tunai Rp.18.000.000,- ;

⇒ Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa BERDN OLEKSANDR telah disita barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plat ;
- 1 (satu) buah deep skimmer ;
- 1 (satu) buah keyboard ATM ;
- 3 (tiga) unit laptop merk Asus Schneider ;
- 1 (satu) buah kemeja warna biru muda ;
- 1 (satu) buah selotip ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S10 ;
- 1 (satu) buah passport nomor FL292209 ;
- 7 (tujuh) buah kartu ATM ;

⇒ Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;

6. SAKSI : ALI AHMAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 20.15 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BLACEV PLAMEN RUMENOV di Apartemen Green Hills Lt.31 No.3110, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian pada terdakwa BERDN OLEKSANDR berhasil ditangkap pada hari yang sama pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB ;

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat skimmer (IRON) ;
- 4 (empat) unit keyboard ATM ;
- 9 (sembilan) unit alat untuk mencabut IRON atau alat skimmer ;
- 4 (empat) buah selotip ;
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo compliance ID TP00018B warna hitam ;
- 1 (satu) buah passport nomor 385085633 ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A10 warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna silver ;
- 1 (satu) unit card recorder merk MSR606 warna hitam ;
- 21 (dua puluh satu) kartu ATM yang sudah dimasukkan data identitas kartu ATM berikut PIN ATM ;
- 19 (sembilan belas) kartu ATM kosong ;
- Uang tunai Rp.18.000.000,- ;

⇒ Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa BERDN OLEKSANDR telah disita barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plat ;
- 1 (satu) buah deep skimmer ;
- 1 (satu) buah keyboard ATM ;
- 3 (tiga) unit laptop merk Asus Schneider ;
- 1 (satu) buah kemeja warna biru muda ;
- 1 (satu) buah selotip ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S10 ;
- 1 (satu) buah passport nomor FL292209 ;
- 7 (tujuh) buah kartu ATM ;

⇒ Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Berdin Oleksandr di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;

- ⇒ Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 10 Desember 2020, dan tertanggal 22 Maret 2021 ;
- ⇒ Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka 10 Desember 2020, dan tertanggal 22 Maret 2021, sudah benar ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan Tersangka 10 Desember 2020, dan tertanggal 22 Maret 2021 ;
- ⇒ Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2020 Terdakwa BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV berangkat menuju ke Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ yang berlokasi di Cabang Kirana Butik Jalan Boulevard Raya No.1 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan tujuan mencoba memasang alat Skiming ;
- ⇒ Bahwa setelah berada di mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang Kirana Butik, lalu Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV memberitahu dan mengajarkan Terdakwa BERDIN OLEKSANDR cara-cara memasang Keyboard palsu diatas Keyboard Mesin ATM, serta memberitahu cara-cara memasang Skimer dan menginstal data nasabah yang sudah diambil dari Mesin ATM dan masuk ke alat skimer ;
- ⇒ Bahwa setelah waktu 7 (tujuh) jam keyboard palsu dan alat skimer yang dipasang, ternyata gagal karena alat skimer yang dipasang terblokir yang disebabkan di Mesin ATM terdapat proteksi (perlindungan) yang tidak dapat ditembus oleh alat skimer, selanjutnya keesokan harinya tanggal 16 Nopember 2020 Terdakwa BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV kembali memasang keyboard palsu dan alat skimer di Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang Kirana Butik, akan tetapi mengalami hal yang sama selalu gagal dan alat skimer yang dipasang terblokir oleh proteksi Mesin ATM ;
- ⇒ Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 Terdakwa BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV kembali memasang

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kirana butik jalan boulevard Raya No.1 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, namun setelah melakukan 3 tiga kali melakukan percobaan selalu gagal sehingga Terdakwa BERDIN OLEKSANDR berhenti melakukan perbuatan tersebut karena tidak mendapatkan apa-apa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Blachev Plamen Rumenov di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;
- ⇒ Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 10 Desember 2020, dan tertanggal 22 Maret 2021 ;
- ⇒ Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka 10 Desember 2020, dan tertanggal 22 Maret 2021, sudah benar ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan Tersangka 10 Desember 2020, dan tertanggal 22 Maret 2021 ;
- ⇒ Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2020 Terdakwa BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV berangkat menuju ke Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ yang berlokasi di Cabang Kirana Butik Jalan Boulevard Raya No.1 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan tujuan mencoba memasang alat Skiming ;
- ⇒ Bahwa setelah berada di mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang Kirana Butik, lalu Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV memberitahu dan mengajarkan Terdakwa BERDIN OLEKSANDR cara-cara memasang Keyboard palsu diatas Keyboard Mesin ATM, serta memberitahu cara-cara memasang Skimer dan menginstal data nasabah yang sudah diambil dari Mesin ATM dan masuk ke alat skimer ;
- ⇒ Bahwa setelah waktu 7 (tujuh) jam keyboard palsu dan alat skimer yang dipasang, ternyata gagal karena alat skimer yang dipasang terblokir yang disebabkan di Mesin ATM terdapat proteksi (perlindungan) yang tidak dapat ditembus oleh alat skimer, selanjutnya keesokan harinya tanggal 16 Nopember

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan RUMENOV kembali memasang keyboard palsu dan alat skimer di Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang Kirana Butik, akan tetapi mengalami hal yang sama selalu gagal dan alat skimer yang dipasang terblokir oleh proteksi Mesin ATM ;

- ⇒ Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 Terdakwa BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV kembali memasang keyboard palsu dan alat skimer di Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang Kirana Butik Jalan Boulevard Raya No.1 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, namun setelah melakukan 3 tiga kali melakukan percobaan selalu gagal sehingga Terdakwa BERDIN OLEKSANDR berhenti melakukan perbuatan tersebut karena tidak mendapatkan apa-apa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa ;

- ⇒ 1 (satu) bundle screenshot CCTV, dan 1 (satu) lembar print out data nasabah yang sudah dicuri terdakwa, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- ⇒ 1 (satu) alat skimmer, dikembalikan kepada saksi Chandra Eka Purnama ;
- ⇒ 2 (dua) buah alat skimmer (IRON) ;
- ⇒ 4 (empat) unit keyboard ATM ;
- ⇒ 9 (sembilan) unit alat untuk mencabut IRON atau alat skimmer ;
- ⇒ 4 (empat) buah selotip ;
- ⇒ 1 (satu) unit laptop merk Lenovo compliance ID TP00018B warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) buah passport Nomor 385085633 ;
- ⇒ 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A10 warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna silver ;
- ⇒ 1 (satu) unit card recorder merk MSR606 warna hitam ;
- ⇒ 21 (dua puluh satu) kartu ATM yang sudah dimasukkan data identitas kartu ATM berikut PIN ATM ;
- ⇒ 19 (sembilan belas) kartu ATM kosong ;
- ⇒ Uang tunai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- ⇒ 3 (tiga) buah plat ;
- ⇒ 1 (satu) buah deep skimmer ;
- ⇒ 1 (satu) buah keyboard ATM ;
- ⇒ 3 (tiga) unit laptop merk Asus Schneider ;
- ⇒ 1 (satu) buah kemeja warna biru muda ;
- ⇒ 1 (satu) buah selotip ;

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sah) Mahkamah Agung Nomor FL292209 ;

- ⇒ 7 (tujuh) buah kartu ATM ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2020 Terdakwa BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV berangkat menuju ke Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ yang berlokasi di Cabang Kirana Butik Jl. Boulevard Raya No.1 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan tujuan mencoba memasang alat Skiming ;
- ⇒ Bahwa setelah berada di mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang Kirana Butik, lalu Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV memberitahu dan mengajarkan Terdakwa BERDIN OLEKSANDR cara-cara memasang Keyboard palsu diatas Keyboard Mesin ATM, serta memberitahu cara-cara memasang Skimer dan menginstal data nasabah yang sudah diambil dari Mesin ATM dan masuk ke alat skimer ;
- ⇒ Bahwa setelah waktu 7 (tujuh) jam keyboard palsu dan alat skimer yang dipasang, ternyata gagal karena alat skimer yang dipasang terblokir yang disebabkan di Mesin ATM terdapat proteksi (perlindungan) yang tidak dapat ditembus oleh alat skimer, selanjutnya keesokan harinya tanggal 16 Nopember 2020 Terdakwa BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV kembali memasang keyboard palsu dan alat skimer di Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang Kirana Butik, akan tetapi mengalami hal yang sama selalu gagal dan alat skimer yang dipasang terblokir oleh proteksi Mesin ATM ;
- ⇒ Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 Terdakwa BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV kembali memasang keyboard palsu dan alat skimer di Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR
putusan.mahkamahagung.go.id, Jakarta Utara ;

- ⇒ Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV membeli 21 (dua puluh satu) data Kartu ATM milik nasabah beberapa Bank yang ada di Indonesia melalui website www.sendspace.com, selanjutnya 21 (dua puluh satu) data Kartu ATM milik nasabah beberapa Bank tersebut tanpa seijin baik dari nasabah maupun pihak Bank oleh Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV ditransfer/dipindahkan/diinstal kedalam 21 (dua puluh satu) Kartu ATM kosong (Kartu ATM palsu) milik Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV menggunakan Laptop yang sudah dihubungkan ke Card Recorder dengan maksud Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV akan menarik uang tanpa ijin nasabah dan pihak Bank ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Para Terdakwa disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang ada yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan Para Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum" ;
3. Unsur "Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun, dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain" ;

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa BERDIN OLEKSANDR dan terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- ⇒ Bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan dan atau pencurian data elektronik yang terjadi di mesin ATM Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading, Jakarta Utara periode bulan Desember 2020 ;
- ⇒ Bahwa dari data investigasi mendapatkan laporan dari Cabang Kirana Butik Kelapa Gading pada tanggal 4 Desember 2020 yang menemukan alat skimmer pada mesin ATM Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading tersebut, lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap alat skimmer yang diduga dilakukan oleh para terdakwa pada rekaman video CCTV Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading ;
- ⇒ Bahwa dari rekaman video CCTV Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading terdapat kesamaan terhadap seorang WN asing berkulit putih melakukan pemasangan alat skimming di mesin AT rekaman video CCTV Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading ;
- ⇒ Bahwa setelah dilakukan investigasi kembali melalui CCTV ditemukan kembali pada tanggal 15 dan 16 November 2020 di mesin ATM Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading tampak terdapat dua orang WN asing berkulit putih sedang memasang alat skimming pada mesin ATM Mandiri Cabang Kirana Butik Kelapa Gading ;
- ⇒ Bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian data kartu nasabah Bank

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

- ⇒ Bahwa ada nasabah bank Mandiri yang menderita kerugian yaitu atas nama YANI YANRI ATI, nomor kartu : 4097662840466208, yang beralamat di Jl. Hidup Baru No.44 RT.002/003, Pademangan Jakarta Utara, kemudian kerugian yang dialami yaitu sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 20.15 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BLACEV PLAMEN RUMENOV di Apartemen Green Hills Lt.31 No.3110, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian pada terdakwa BERDN OLEKSANDR berhasil ditangkap pada hari yang sama pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB ;
- ⇒ Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa BLACEV PLAMEN RUMENOV telah disita barang bukti berupa :
- 2 (dua) buah alat skimmer (IRON) ;
 - 4 (empat) unit keyboard ATM ;
 - 9 (sembilan) unit alat untuk mencabut IRON atau alat skimmer ;
 - 4 (empat) buah selotip ;
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo compliance ID TP00018B warna hitam ;
 - 1 (satu) buah passport nomor 385085633 ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A10 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna silver ;
 - 1 (satu) unit card recorder merk MSR606 warna hitam ;
 - 21 (dua puluh satu) kartu ATM yang sudah dimasukkan data identitas kartu ATM berikut PIN ATM ;
 - 19 (sembilan belas) kartu ATM kosong ;
 - Uang tunai Rp.18.000.000,- ;
- ⇒ Bahwa benar dari penangkapan terhadap terdakwa BERDN OLEKSANDR telah disita barang bukti berupa :
- 3 (tiga) buah plat ;
 - 1 (satu) buah deep skimmer ;
 - 1 (satu) buah keyboard ATM ;
 - 3 (tiga) unit laptop merk Asus Schneider ;
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru muda ;
 - 1 (satu) buah selotip ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S10 ;
 - 1 (satu) buah passport nomor FL292209 ;
 - 7 (tujuh) buah kartu ATM ;
- ⇒ Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun, dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain" :

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- ⇒ Bahwa pertengahan tahun 2020 ketika Terdakwa BERDIN OLEKSANDR sedang di Jerman lalu membaca di internet terkait kejahatan skimming yang bisa mendapatkan uang secara mudah ;
- ⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa BERDIN OLEKSANDR mencari informasi bagaimana caranya mendapatkan uang melalui kejahatan skimming yang akhirnya Terdakwa BERDIN OLEKSANDR mendapat informasi di Indonesia kejahatan skimming mudah dilakukan ;
- ⇒ Bahwa kemudian Terdakwa BERDIN OLEKSANDR berangkat ke Jakarta Indonesia untuk mencoba melakukan kejahatan Skimming sekaligus berlibur dan untuk melaksanakan niatnya tersebut maka sebelum berangkat ke Jakarta Indonesia Terdakwa BERDIN OLEKSANDR membeli alat-alat berupa : Keyboard palsu, Perekat Keyboard, Spatula dan 2 (dua) buah Plat Instal ;
- ⇒ Bahwa pada pertengahan tahun 2020 Terdakwa BERDIN OLEKSANDR berangkat ke Jakarta dan setelah sampai di Jakarta selanjutnya Terdakwa BERDIN OLEKSANDR tinggal menetap di Apartemen Maple Park Lantai 25 No.25B JL. HBR Motik Nomor 2 RW.005 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- ⇒ Bahwa awal bulan Nopember 2020 Visa Turis Terdakwa BERDIN OLEKSANDR habis masa berlakunya sehingga masih diawal bulan Nopember 2020 Terdakwa BERDIN OLEKSANDR menghubungi Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV melalui aplikasi Telegram yang sama-sama sedang berlibur di Jakarta dan Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV tinggal menetap di Apartemen Gading Green Hill Lantai 31 No.3110 Jl. Pegangsaan Dua No.97 RT.010 RW.003 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa BERDIN OLEKSANDR meminta tolong kepada Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV supaya membantu mengurus perpanjangan Visa milik Terdakwa BERDIN OLEKSANDR dan Visa milik pacarnya Terdakwa BERDIN OLEKSANDR ;
- ⇒ Bahwa setelah Visa milik Terdakwa BERDIN OLEKSANDR dan milik pacarnya Terdakwa BERDIN OLEKSANDR selesai diperpanjang kemudian dalam kurun

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan antara Terdakwa BERDIN OLEKSANDR dengan Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV sering komunikasi dan beberapa kali melakukan pertemuan

membicarakan terkait Skimming yang menurut berita di website mudah dilakukan di Indonesia ;

- ⇒ Bahwa Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV sudah tahu cara-cara memasang Keyboard palsu, memasang alat Skimer dan menginstal data-data milik nasabah Bank yang berhasil diambil dari Mesin ATM, sehingga Terdakwa BERDIN OLEKSANDR dan Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV sepakat melakukan Skimming berdua dengan peranan yaitu Terdakwa BERDIN OLEKSANDR menyediakan peralatan Skimer sedangkan Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV memasang peralatan Skimer pada Mesin ATM Bank dan melakukan instal data-data Nasabah Bank yang sudah diambil/dicuri dari Mesin ATM ;
- ⇒ Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2020 Terdakwa BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV berangkat menuju ke Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ yang berlokasi di Cabang Kirana Butik Jl. Boulevard Raya No.1 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan tujuan mencoba memasang alat Skiming ;
- ⇒ Bahwa setelah berada di mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang Kirana Butik, lalu Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV memberitahu dan mengajarkan Terdakwa BERDIN OLEKSANDR cara-cara memasang Keyboard palsu diatas Keyboard Mesin ATM, serta memberitahu cara-cara memasang Skimer dan menginstal data nasabah yang sudah diambil dari Mesin ATM dan masuk ke alat skimer ;
- ⇒ Bahwa setelah waktu 7 (tujuh) jam keyboard palsu dan alat skimer yang dipasang, ternyata gagal karena alat skimer yang dipasang terblokir yang disebabkan di Mesin ATM terdapat proteksi (perlindungan) yang tidak dapat ditembus oleh alat skimer, selanjutnya keesokan harinya tanggal 16 Nopember 2020 Terdakwa BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV kembali memasang keyboard palsu dan alat skimer di Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang Kirana Butik, akan tetapi mengalami hal yang sama selalu gagal dan alat skimer yang dipasang terblokir oleh proteksi Mesin ATM ;
- ⇒ Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 Terdakwa BERDIN OLEKSANDR bersama Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV kembali memasang keyboard palsu dan alat skimer di Mesin ATM Bank Mandiri S1AW12YJ Cabang Kirana Butik Jl. Boulevard Raya No.1 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ;

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan RUMENOV tanggal 21 (dua puluh satu) data Kartu ATM milik nasabah beberapa Bank yang ada di Indonesia melalui website www.sendspace.com, selanjutnya 21 (dua puluh satu) data Kartu ATM milik nasabah beberapa Bank tersebut tanpa seijin baik dari nasabah maupun pihak Bank oleh Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV ditransfer/dipindahkan/diinstal kedalam 21 (dua puluh satu) Kartu ATM kosong (Kartu ATM palsu) milik Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV menggunakan Laptop yang sudah dihubungkan ke Card Recorder dengan maksud Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV akan menarik uang tanpa ijin nasabah dan pihak Bank ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Informasi Teknologi Elektronik" sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) bundle screenshot CCTV, dan 1 (satu) lembar print out data nasabah yang sudah dicuri terdakwa, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- ⇒ 1 (satu) alat skimmer, dikembalikan kepada saksi Chandra Eka Purnama ;
- ⇒ 2 (dua) buah alat skimmer (IRON) ;
- ⇒ 4 (empat) unit keyboard ATM ;

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) unit laptop merk Lenovo compliance ID TP00018B warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) buah passport Nomor 385085633 ;
- ⇒ 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A10 warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna silver ;
- ⇒ 1 (satu) unit card recorder merk MSR606 warna hitam ;
- ⇒ 21 (dua puluh satu) kartu ATM yang sudah dimasukkan data identitas kartu ATM berikut PIN ATM ;
- ⇒ 19 (sembilan belas) kartu ATM kosong ;
- ⇒ Uang tunai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- ⇒ 3 (tiga) buah plat ;
- ⇒ 1 (satu) buah deep skimmer ;
- ⇒ 1 (satu) buah keyboard ATM ;
- ⇒ 3 (tiga) unit laptop merk Asus Schneider ;
- ⇒ 1 (satu) buah kemeja warna biru muda ;
- ⇒ 1 (satu) buah selotip ;
- ⇒ 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S10 ;
- ⇒ 1 (satu) buah passport Nomor FL292209 ;
- ⇒ 7 (tujuh) buah kartu ATM ;

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, sehingga sudah secepatnya Para Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun membenar dari tindak pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak Bank Mandiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ⇒ Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- ⇒ Para Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Mengingat pasal 30 ayat (2) jo pasal 46 ayat (2) jo pasal 36 jo pasal 51 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal-Pasal dari KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR, dan Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Informasi Teknologi Elektronik” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR, dan Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV, oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR, dan Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa 1. BERDIN OLEKSANDR, dan Terdakwa 2. BLACHEV PLAMEN RUMENOV, tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). Dari Chandra Eka Purnama, berupa :

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id screenshoot CCTV, dan 1 (satu) lembar print out data nasabah yang sudah dicuri terdakwa, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- ⇒ 1 (satu) alat skimmer, dikembalikan kepada saksi Chandra Eka Purnama ;

2). Dari Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV, berupa :

- ⇒ 2 (dua) buah alat skimmer (IRON) ;
- ⇒ 4 (empat) unit keyboard ATM ;
- ⇒ 9 (sembilan) unit alat untuk mencabut IRON atau alat skimmer ;
- ⇒ 4 (empat) buah selotip ;
- ⇒ 1 (satu) unit laptop merk Lenovo compliance ID TP00018B warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) buah passport Nomor 385085633, (dikembalikan kepada Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV) ;
- ⇒ 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A10 warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna silver ;
- ⇒ 1 (satu) unit card recorder merk MSR606 warna hitam ;
- ⇒ 21 (dua puluh satu) kartu ATM yang sudah dimasukkan data identitas kartu ATM berikut PIN ATM ;
- ⇒ 19 (sembilan belas) kartu ATM kosong ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- ⇒ Uang tunai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa BLACHEV PLAMEN RUMENOV (bukti transfer terlampir) ;

3). Dari Terdakwa BERDIN OLEKSANDR, berupa :

- ⇒ 3 (tiga) buah plat ;
- ⇒ 1 (satu) buah deep skimmer ;
- ⇒ 1 (satu) buah keyboard ATM ;
- ⇒ 3 (tiga) unit laptop merk Asus Schneider ;
- ⇒ 1 (satu) buah kemeja warna biru muda ;
- ⇒ 1 (satu) buah selotip ;

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (Satu) buah passport Nomor FL292209, (dikembalikan kepada
Terdakwa BERDIN OLEKSANDR) ;
⇒ 7 (tujuh) buah kartu ATM ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Senin, Tanggal : 12 Juli 2021, oleh kami TOGI PARDEDE,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum. dan HARAN TARIGAN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh DONI BOY FAISAL PANJAITAN,SH. sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Para Terdakwa secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penterjemah Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum.

TOGI PARDEDE,SH.MH.

2. HARAN TARIGAN,SH.

PANITERA PENGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 446/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)